

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5055/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท สห ฟาร์ม จำกัด	โจทก์
	นาย ละ ออ กลิ่น หอม กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

สัญญาการเลี้ยงไก่ ระบุราคาลูกไก่ อาหารไก่ไว้แน่นอน เมื่อไก่เจริญเติบโตแล้ว โจทก์ร่วมจะมาจับไปฆ่าโดยตีราคาไก่ตามน้ำหนักซึ่งเมื่อได้ยอดเงินเท่าใดก็จะเอายอดเงินค่าลูกไก่ อาหารไก่และวัคซีน ไก่มาหักออก หากเหลือเงินก็จะมอบให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยแต่ถ้าเงินไม่พอจำเลยจะต้องชำระค่าลูกไก่ อาหารไก่ และวัคซีน ไก่ที่ค้างอยู่ทั้งหมด จึงไม่ใช่สัญญาฝากทรัพย์ แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมยอมให้จำเลยซื้อลูกไก่ อาหารไก่และวัคซีน ไก่ด้วยเงินเชื่อโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อไก่เจริญเติบโตแล้วจะต้องนำมาขายให้โจทก์ร่วมเมื่อโจทก์ร่วมส่งมอบลูกไก่ให้จำเลยกรรมสิทธิ์ในลูกไก่ออมตกเป็นของจำเลยทันที จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานยักยอก.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันรับไก่จำนวน 30,960 ตัวของผู้เสียหายไว้เลี้ยงดูแลรักษาในความครอบครอง ต่อมาจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันเบียดบังยักยอกเอาไกดังกล่าวจำนวน 19,481 ตัวไปขายโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 83 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคา
ทรัพย์สิน 584,430 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุกคนละ 1 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคา
ทรัพย์สิน 584,430 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาการเลี้ยงไก่กระบุงราคาสูงไก่ อาหารไก่ไว้แน่นอน และ
เมื่อไก่เจริญเติบโตแล้วโจทก์ร่วมจะมาจับไปฆ่าโดยตีราคาไก่ตามน้ำหนัก ซึ่งเมื่อได้
ยอดเงินเท่าใดก็จะเอายอดเงินค่าลูกไก่ และวัคซีนไก่มาหักออก หากเหลือเงินก็จะ
มอบให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้งสอง แต่ถ้าเงินไม่พอ จำเลยทั้งสองจะต้องชำระค่า
ลูกไก่อาหารไก่ และวัคซีนไก่ที่ค้างอยู่ทั้งหมด เช่นนี้จึงไม่ใช่สัญญาฝากทรัพย์สิน แต่
เป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมยอมให้จำเลยทั้งสองซื้อลูกไก่อาหารไก่และวัคซีนไก่ด้วยเงินเชื่อ
โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อไก่เจริญเติบโตแล้วจะต้องนำมาขายให้โจทก์ร่วม ดังนั้นเมื่อ
โจทก์ร่วมส่งมอบลูกไก่ให้จำเลยทั้งสองกรรมสิทธิ์ในลูกไก่ออมตกเป็นของจำเลยทั้ง
สองทันที จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันรับลูกไก่จากโจทก์ร่วมและ
เบียดบังไว้โดยทุจริตหรือไม่ เพราะถึงจำเลยทั้งสองได้กระทำเช่นนั้นจริง จำเลยทั้ง
สองก็ไม่ได้มีความผิดฐานลักยอก

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>